

VOTO

PROCESSO: 48500.004024/2017-80

INTERESSADO: Enel Distribuição Ceará

RELATOR: Diretor Efrain Pereira da Cruz

RESPONSÁVEL: Diretoria – DIR

ASSUNTO: Recurso Administrativo interposto pela Enel Distribuição Ceará em face do Auto de Infração nº 32, de 2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE, que aplicou penalidade de multas e de advertência em decorrência do descumprimento de dispositivos normativos que regulamentam a conexão de instalações de micro e minigeração distribuída na rede elétrica.

I – RELATÓRIO

1. A Enel Distribuição Ceará – Enel Ceará é a Concessionária responsável pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica em todo o território do Estado do Ceará, atendendo aproximadamente 2,5 milhões de unidades consumidoras em 184 municípios, nos termos do Contrato de Concessão nº 1, de 1998, e seus termos aditivos¹.

2. Segundo o referido Contrato, a atuação da Concessionária está sujeita à fiscalização da ANEEL sob diversos prismas, entre eles o técnico e o comercial, abrangendo a observância das normas legais e contratuais².

3. Nesse contexto, no período entre 23 e 27 de outubro de 2017, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE realizou fiscalização na Enel Ceará, com o objetivo de verificar os procedimentos e critérios na aplicação das disposições regulamentares estabelecidas para micro e minigeração distribuída, dispostas na Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012³.

¹ Disponível em <https://www.aneel.gov.br/contratos1>.

² Cláusula Oitava, Quarta Subcláusula, do Contrato de Concessão nº 01/98.

³ Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências.

4. No Relatório de Fiscalização foram registradas oito Não Conformidades e três Determinações, apresentadas à Distribuidora mediante o Termo de Notificação nº 2, de 2018, emitido em 30 de janeiro de 2018.

5. Após análise da manifestação da Recorrente⁴, em 27 de dezembro de 2018, a SFE lavrou o Auto de Infração nº 32, de 2018, aplicando penalidade de advertência e diversas multas no valor total de R\$ 13.035.844,59 (treze milhões, trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). No Auto, foram consideradas penalidades para as oito não conformidades registradas no Termo de Notificação, bem como foi mantida a obrigatoriedade de cumprimento das Determinações D.1, D.2 e D.3, conforme Tabela 1, a seguir:

Tabela 1 – Não conformidades, determinações e penalidades aplicadas no Auto de Infração nº 032/2018-SFE/ANEEL

	Descrição	Descumprimento Normativo	Enquadramento REN 63/2004	Dosimetria (%)	Valor (R\$)
N.1	Falha no fornecimento de informações à fiscalização	Alínea “c” do Art. 104 do Decreto nº 41.019/1957 e Cláusula Quinta do Contrato de Concessão	Art. 6º, Inciso X Multa Grupo III	0,01500000	707.172,95
N.2	Cadastro irregular de unidades de minigeração distribuída decorrente de divisão de central eólica preexistente	§ 3º, artigo 4º da REN nº 482/2012	Art. 5º, Inciso VIII Multa Grupo II	0,06000000	2.828.691,79
D.1	A ENEL Ceará deverá excluir as minigerações do Sistema de Compensação de Energia Elétrica e refazer e regularizar, preteritamente, o faturamento de todas as unidades consumidoras que tenham recebido excedentes de energia elétrica produzida na Central Eólica de 10 MW, incorretamente dividida em 2 (duas) unidades de minigeração com potência de 5 MW cada, uma sob a titularidade da Distribuidora de Alimentos Fartura S/A e outra do Consórcio Prainha II, no período em que persistiu a irregularidade Prazo de Cumprimento – 30 dias	-	-	-	-
N.3 e N.5	Apresentação de dados e informações inverídicas à	Incisos I e IV do artigo 4º da Lei nº 9.784/1999	Art. 7º, Inciso X Multa Grupo IV	0,14000000	6.600.280,83

⁴ Carta nº 025-RB-18, de 7 de março de 2018, Documento SICNet nº 48513.009519/2018-00.

	Descrição	Descumprimento Normativo	Enquadramento REN 63/2004	Dosimetria (%)	Valor (R\$)
	fiscalização, não contribuindo para o esclarecimento dos fatos				
N.4	Cadastro irregular de unidades de microgeração distribuída decorrente de divisão de central fotovoltaica de maior porte	parágrafos 1º e 3º do artigo 4º da REN nº 485/2012.	Art. 5º, Inciso VIII Multa Grupo II	0,06000000	2.828.691,79
D.2	A ENEL Ceará deverá regularizar a instalação de maneira a considerá-la uma única unidade consumidora com minigeração distribuída e recalculá-la, preteritamente, o faturamento de todos os meses que antecedem a readequação e regularização da instalação de maneira a cobrar a demanda contratada, que não pode ser inferior à potência instalada da mesma Prazo de Cumprimento – 30 dias	-	-	-	-
D.3	A ENEL Ceará deverá regularizar e recalculá-la, preteritamente, a participação financeira e redefinir os requisitos de conexão da instalação, levando-se em consideração que se trata de uma única minigeração de 1,045 MW e não mais de 19 microgerações de 55 kW. Prazo de Cumprimento – 30 dias	-	-	-	-
N.6	Descumprimento de prazos para elaboração de Parecer de Acesso	Itens 2.5.3 e 5.2, da Seção 3.7, Módulo 3, do PRODIST	Art. 4º, Inciso IV Multa Grupo I	0,00085500	40.308,86
N.7	Descumprimento relativo à exigência e registro da documentação necessária à solicitação de Parecer de Acesso	Anexos I, II e III, da Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST	Art. 4º, Inciso IV Multa Grupo I	0,00065115	30.698,38
N.8	Inadequação das informações constantes nas faturas de energia elétrica	Artigos 119 e 123 da Resolução Normativa ANEEL 414, de 9 de setembro de 2010	Art. 3º, Inciso III Advertência	-	-
TOTAL				0,27650615	13.035.844,59

6. Em 18 de janeiro de 2019 a Enel Ceará apresentou Recurso⁵ em face do Auto de Infração e, em juízo de reconsideração, a SFE manteve inalterada sua decisão tomada anteriormente.

7. Em 18 de março do mesmo ano, mediante sorteio, o processo foi distribuído à Relatoria do

⁵ Carta Enel Ceara 011-RB-2019, de 18 de janeiro de 2019, Documento SICNet nº 48513.002109/2019-00.

então Diretor Rodrigo Limp Nascimento.

8. Em 18 de abril, a FCG Participações, na condição de proprietária das Centrais Eólicas Prainha I e II⁶, apresentou à ANEEL relatório técnico⁷ com o objetivo de subsidiar a análise da questão tratada na Não Conformidade N.2.

9. Na sequência, foi solicitada a manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEEL, que emitiu o Parecer nº 227, de 6 de maio de 2019. A Procuradoria opinou pelo provimento parcial do Recurso, no sentido de cancelar a penalidade relativa à Não Conformidade N.3.

10. Em 1º de outubro de 2019, foi solicitada à SFE análise complementar do processo, considerando as alegações mais recentes apresentadas pela FCG Participações para a Não Conformidade N.2. Em resposta, a SFE emitiu o Memorando nº 471, de 5 de dezembro de 2019, por meio do qual analisou os novos argumentos apresentados, concluindo que a Não Conformidade deveria ser mantida.

11. Durante o período em que o processo esteve sob a relatoria do Diretor Rodrigo Limp, foram recebidos em reunião os representantes da Enel Ceará e da FCG Participações, até que, por ocasião da exoneração, a pedido, do Relator original, em 20 de março de 2020, o Processo foi redistribuído, também por sorteio, à minha Relatoria.

12. Em 31 de março de 2020, os representantes da FCG Participações foram novamente recebidos em reunião, desta vez por mim e por minha assessoria, ocasião em que puderam detalhar suas argumentações a respeito da Não Conformidade N.2 e da Determinação D.1.

13. É o Relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

14. Trata-se de análise de Recurso da Enel Ceará em face de Auto de Infração que lhe imputou penalidades decorrentes de irregularidades constatadas na aplicação de dispositivos normativos que

⁶ Essas usinas, cujo cadastro a fiscalização entendeu que foi realizado de forma inadequada pela Recorrente, seriam afetadas em caso de confirmação da Determinação D.1, associada à eventual confirmação da Não Conformidade N.2, no sentido de que não poderiam continuar no sistema de compensação de energia.

⁷ Documento SICNet nº 48513.011879/2019-00.

regulamentam a conexão de instalações de micro e minigeração distribuída na rede elétrica.

15. De forma preliminar, destaco a importância desse tipo de ação fiscalizadora, diante do acentuado crescimento recente da quantidade de instalações de micro e minigeração que se conectam aos sistemas de distribuição, bem como também do crescimento da quantidade de reclamações recebidas na ANEEL a respeito da atuação das concessionárias de distribuição em relação ao tema.

Conhecimento do Recurso

16. Tendo sido a Recorrente notificada em 8 de janeiro de 2019, conforme faz prova o Aviso de Recebimento dos Correios juntado aos autos, a data limite para a interposição de recurso ficou definida como o dia 18 do mesmo mês. A Enel Ceará protocolou seu Recurso justamente no dia 18, sendo, portanto, tempestivo.

17. Ademais, no caso em tela não estão presentes as hipóteses impeditivas elencadas no artigo 43⁸, do Anexo à Resolução Normativa nº 273, de 10 de julho de 2017, a Norma de Organização da ANEEL, de forma que concluo pelo conhecimento do Recurso.

Mérito

Não Conformidade N.1

18. A Não Conformidade N.1 se refere à baixa qualidade das informações apresentadas pela Enel Ceará, bem como às dificuldades de acesso aos sistemas técnicos e comerciais da Distribuidora. Em sede recursal, a Enel Ceará reiterou argumentos já apresentados em sua manifestação ao Termo de Notificação da SFE, explicando que seu corpo de funcionários se dedicou para que as demandas da equipe de fiscalização fossem atendidas e que, além disso, as situações de instabilidade nos sistemas de gestão se configurariam como eventos de força maior.

19. Em juízo de reconsideração, a SFE entendeu que o recurso apresentado não oferecia nenhum fato novo capaz de alterar a decisão proferida. A Procuradoria acompanhou o entendimento da

⁸ “Art. 43. O recurso não será conhecido quando interposto: I – fora do prazo; II – perante órgão incompetente; III – por quem não seja legitimado; IV – contra ato normativo, de caráter geral e abstrato, editado pela Agência; V – contra atos de mero expediente ou preparatórios de decisões, bem assim em face de informes e pareceres; VI – após exaurida a esfera administrativa; VII – na ausência de interesse de agir; VIII – no caso de perda de objeto do pedido.”

SFE, reforçando que a conduta proativa da Distribuidora não descaracteriza o fato de que houve falha no fornecimento de informações à equipe da ANEEL, prejudicando a ação fiscalizadora.

20. Fica comprovado, em análise dos autos do Processo, que realmente houve falha no fornecimento de informações, prejudicando o andamento dos trabalhos de fiscalização.

21. É importante ressaltar que é essencial que os agentes regulados prestem de maneira adequada as informações solicitadas pela Fiscalização, para que se permita o bom andamento dessa etapa essencial à efetividade das ações do Regulador.

22. Sendo assim, concluo pela confirmação da Não Conformidade N.1 e pela consequente manutenção da penalidade a ela associada.

Não Conformidade N.2 e Determinação D.1

23. A Não Conformidade N.2 abordou o enquadramento indevido de duas unidades geradoras, com potência instalada de 5 MW cada uma, como minigeração distribuída, denominadas Centrais Eólicas Prainha I e Prainha II, posto que foram provenientes da divisão de um único empreendimento de geração eólica, cuja potência total era, portanto, de 10 MW.

24. Em seu Recurso, a Enel Ceará manteve a linha argumentativa antes apresentada em manifestação ao Termo de Notificação, defendendo a tese de que os empreendimentos de geração haviam sido, desde o início, caracterizados como unidades eólicas independentes. Além disso, a Distribuidora entendeu que, até a publicação da Resolução Normativa nº 786, em 17 de outubro de 2017⁹, que alterou a Resolução nº 482, de 2012, a regulamentação setorial não apontava a necessidade de que os agentes de distribuição conhecessem ou fiscalizassem as outorgas dos empreendimentos de geração para que instalações pudessem ser enquadradas como geração distribuída.

⁹ Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012.

[...]

Art. 1º Alterar o inciso II e inserir os §§ 1º e 2º no art. 2º da Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

[...]

§1º É vedado o enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, concessão, permissão ou autorização, ou tenham entrado em operação comercial ou tenham tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da CCEE ou comprometida diretamente com concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, devendo a distribuidora identificar esses casos.

25. As alegações recursais da Recorrente foram reforçadas pelas manifestações da FCG Participações, proprietária dos empreendimentos de geração, que apresentou uma série de documentações no intuito de comprovar que as duas centrais eólicas, apesar de ocuparem áreas contíguas, sempre teriam sido consideradas centrais separadas, não tendo havido uma divisão com o propósito de viabilizar o enquadramento no âmbito da Resolução nº 482, de 2012.

26. Ocorre que o dispositivo normativo que veda a divisão de centrais geradoras em empreendimentos de menor potência com vistas a obter os benefícios partilhados pela geração distribuída foi incluído na regulamentação pela Resolução Normativa nº 687, em 24 de novembro de 2015¹⁰, que entrou em vigor antes do cadastramento das centrais eólicas em questão no sistema de compensação de energia.

27. A Resolução nº 786, de 2017, mencionada no Recurso, que entrou em vigor depois de as usinas já estarem cadastradas, não trata de vedação à divisão de centrais geradoras, mas sim de vedação ao cadastramento no sistema de compensação de centrais que já haviam sido, anteriormente, objeto de outorga para geração centralizada.

28. Assim, é importante destacar que, apesar de as Centrais Prainha I e II também terem sido objeto de outorga, por meio da Resolução nº 74, de 25 de março de 1998¹¹, antes de seu cadastramento no sistema de compensação, isso não constituiu o fato motivador da penalidade aplicada pela SFE, dado que tal cadastramento se deu antes da criação da vedação legal, prevista na Resolução nº 786, de 2017. A motivação da penalidade foi a divisão irregular de uma central geradora de 10 MW em duas de 5 MW, o que é vedado desde a vigência da Resolução nº 687, de 2015.

29. Aprofundando a análise, no Memorando nº 471, de 2019, a SFE resumiu os argumentos

¹⁰ Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e os Módulos 1 e 3 dos Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

[...]

Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução Normativa nº 482, de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

[...]

§ 3º É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

¹¹ Autoriza a Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda, a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação das Centrais Eólicas de Prainha e Taíba, respectivamente nos municípios de Aquiraz e São Gonçalo do Amarante, (CE), para comercialização da energia elétrica produzida.

que fundamentariam entendimentos diversos quanto ao enquadramento das centrais:

Dois empreendimentos de 5 MW	Um empreendimento de 10 MW
Os parques eólicos conectam-se à rede de distribuição por meio de dois alimentadores distintos (O1/4 e O1/5 da SED AQZ) e possuem sistemas de medição distintos para os parques Prainha I e Prainha II;	A Resolução Autorizativa ANEEL nº 74/1998 descreve as usinas eólicas Prainha I e Prainha II como um único empreendimento.
Parecer de Acesso nº 04/2015, emitido pela Coelce em 26/11/2015, no qual a Distribuidora indica a ciência da conexão em dois pontos distintos de sua rede por parte do empreendimento.	No Parecer de Acesso nº 04/2015, a Coelce condiciona a consideração das unidades como dois empreendimentos de geração à retificação da Resolução Autorizativa ANEEL nº 74/1998, fato esse que não ocorre.

Quadro 1: Possíveis fundamentos para classificação das EOLs Prainha I e II. Fonte: SFE

30. Com base nesse quadro, percebe-se que os argumentos em favor da consideração de duas centrais distintas são centrados no fato de haver alimentação e medição independentes, além de um parecer de acesso emitido pela Enel Ceará em que há solicitação de enquadramento do empreendimento como geradores distintos. Por outro lado, a Resolução nº 74, de 1998, considerou as usinas como uma única central geradora (Prainha) de 10 MW e as comunicações no âmbito do parecer de acesso condicionam a classificação em dois empreendimentos no sistema de compensação de energia à anuência da ANEEL, o que não ocorreu.

31. Destaco ainda que o parecer de acesso elaborado pela Enel Ceará foi emitido dois dias após a alteração promovida pela Resolução Normativa nº 687, de 2015, que vedou o enquadramento de centrais geradoras advindas de empreendimentos divididos como geração distribuída, ficando claro que era de conhecimento da Distribuidora o fato de o empreendimento em tela ter sido concebido como uma única central.

32. Em que pesem os argumentos apresentados pela Recorrente e pelos representantes das usinas, avalio que não há como descaracterizar a divisão de uma central geradora de 10 MW em duas de 5 MW contíguas. A utilização de alimentadores distintos se justifica pelo limite de injeção no sistema de distribuição local, o que não quer dizer que, por isso, sejam duas usinas distintas. Mesmo que a norma alterada não estivesse em vigor no momento da emissão do Parecer de Acesso¹², por ser uma única usina desde a origem, a Distribuidora não poderia ter mantido a situação após a vigência da regra.

33. Assim, entendo que deve ser mantida Não Conformidade N.2, bem como a penalidade a

¹² As alterações promovidas pela REN nº 687, de 2015, entraram em vigor no dia 1º de março de 2016.

ela associada.

34. Passo a avaliar a Determinação D.1, associada à Não Conformidade N.2, por meio da qual a SFE impôs:

“Determinação D.1

A ENEL Ceará deverá excluir as minigerações do Sistema de Compensação de Energia Elétrica e refazer e regularizar, preteritamente, o faturamento de todas as unidades consumidoras que tenham recebido excedentes de energia elétrica produzida na Central Eólica de 10 MW, incorretamente dividida em 2 (duas) unidades de minigeração com potência de 5 MW cada, uma sob a titularidade da Distribuidora de Alimentos Fatura S/A e outra do Consórcio Prainha II, no período em que persistiu a irregularidade.

Prazo de Cumprimento – 30 (trinta) dias”

35. Dada a manutenção da Não Conformidade N.2, é inconteste o trecho da Determinação D.1 que se refere à necessidade de exclusão da usina do sistema de compensação de energia elétrica da Distribuidora. No entanto, há que se avaliar a melhor maneira de tratar o período em que a usina integrou tal sistema.

36. Quando a central geradora ingressou indevidamente no sistema de compensação, as unidades consumidoras que receberam seus excedentes de energia passaram a usufruir de um benefício que não lhes era disponível. Todavia, o essencial aqui não é que os consumidores que receberam indevidamente excedentes de energia produzida pela central eólica sejam refaturados, mas sim evitar que os demais consumidores da Distribuidora sejam onerados pela inclusão indevida da referida central geradora no sistema de compensação.

37. Nessa linha, há de se determinar os valores adicionais que os consumidores da Enel Ceará tiveram que arcar com a participação indevida da central geradora em tela no sistema de compensação, para que a Distribuidora os ressarça, por meio da reversão de montantes equivalentes para a modicidade tarifária.

38. Uma forma de se atingir tal objetivo seria fazer com que as próprias unidades consumidoras indevidamente beneficiadas fizessem tal devolução, por meio de refaturamento realizado pela

Distribuidora, como propôs a Superintendência de Fiscalização. Entretanto, entendo não ser essa a opção mais adequada, pois os titulares dessas unidades consumidoras não são parte do processo.

39. É a Enel Ceará o agente concessionário da prestação do serviço público de distribuição que foi fiscalizado pela SFE e a responsável pelo procedimento em que, nos termos do devido processo legal, com respeito ao direito de ampla defesa e do contraditório, foi constatada a infração. Portanto, no âmbito deste Processo e da Determinação em tela, o foco da ação do Regulador deve ser a relação entre a Distribuidora e os consumidores que foram indevidamente onerados em decorrência da infração constatada, e não a relação entre a Distribuidora e as unidades consumidoras beneficiadas ou com a FCG Participações, responsável pela central geradora eólica.

40. Nesse sentido, deve-se calcular os montantes que deveriam ter sido pagos pelas unidades consumidoras que receberam o excedente de energia proveniente da central eólica em questão, e compará-los com o que efetivamente foi pago. A diferença, no que couber, deve ser revertida pela Enel Ceará em prol da modicidade tarifárias de seus consumidores, que foram indevidamente onerados pela redução indevida do mercado faturado em decorrência da inclusão da central eólica de 10 MW no sistema de compensação. Com isso, anulam-se os efeitos negativos suportados pelos consumidores da Concessionária decorrentes da infração constatada pela Fiscalização.

41. Esse procedimento não pode ser realizado pela Enel no prazo de 30 dias estabelecido pela SFE, pois deve ser processado no próximo processo tarifário da Distribuidora, que deve fornecer à ANEEL todos os dados necessários para tal.

42. Cabe ressaltar que eventual acerto entre a Enel Ceará, a FCG Participações e os consumidores que receberam os excedentes de energia pode ser realizado pelas partes, nos termos da legislação vigente, sem que o cumprimento da Determinação D.1, por parte da Distribuidora, e o tratamento dos montantes em processo tarifário, por parte da SGT, dependa de seu sucesso.

43. Assim, a Determinação D.1 deve ser mantida, com redação alterada, da seguinte forma:

“Determinação D.1

A ENEL Ceará deverá excluir as minigerações do Sistema de Compensação de Energia Elétrica. A Distribuidora deverá apresentar à Superintendência de Gestão Tarifária – SGT da ANEEL as

informações detalhadas de faturamento (grandezas, postos, modalidades, tarifas aplicadas, subgrupo, valores faturados) para todo o período em que as unidades consumidoras foram incorretamente enquadradas como minigeração distribuída. Devem ser encaminhados os dados de todas as unidades consumidoras que geraram créditos e que utilizaram os créditos de energia.

Prazo de Cumprimento – 30 (trinta) dias”

44. A SGT deverá apurar o valor financeiro a ser revertido para a modicidade tarifária no próximo processo tarifário, considerando a metodologia disposta na Nota Técnica nº 188, de 18 de outubro de 2019¹³, com fundamento no valor que os demais consumidores da Enel Ceará tiveram que arcar com a indevida classificação dessas unidades consumidoras.

45. Por fim, em que pese os titulares da Central Eólica de Prainha não serem objeto deste processo de fiscalização, entendo que a regularidade de sua conduta deve ser apurada em ação específica, cuja realização deve ser determinada à Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG.

Não Conformidade N.3

46. A Não Conformidade N.3 tratou de a Distribuidora ter, supostamente, oferecido informações falsas à ANEEL com relação aos fatos atinentes à classificação da Central Eólica de Prainha na modalidade de geração distribuída, o que culminou na Não Conformidade N.2.

47. Em seu Recurso, a Enel Ceará alegou ter atendido às demandas da equipe de fiscalização ao responder as seis requisições de documentos realizadas durante o curso da ação fiscalizadora. Além disso, a Distribuidora defendeu que a Não Conformidade N.2 deveria ser cancelada e, dessa forma, a Não Conformidade N.3 automaticamente perderia seu objeto.

48. Ao analisar as alegações da Recorrente em juízo de reconsideração, a SFE sustentou que *"a conduta da Distribuidora, ao longo do processo fiscalizatório, não contribuiu para elucidação do caso."* Para exemplificar essa conduta, a SFE citou o fato de a Recorrente ter ignorado a manifestação da Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração – SCG¹⁴ no sentido de que a central eólica

¹³ Documento SICNet nº 48581.002291/2019-00.

¹⁴ A esse respeito, a SFE explicou que *"para a Não Conformidade em questão, entende-se que a conduta da Distribuidora, ao longo do processo fiscalizatório, não contribuiu para elucidação do caso. Exemplo disso pode ser percebido na correspondência eletrônica trazida ao conhecimento da fiscalização na qual a SCG esclarece dúvidas quanto à divisão da unidade de geração de 10 MW em duas unidades de 5 MW, oportunidade em que deixou claro que se trata de um único empreendimento com Código*

constituía um único empreendimento, buscando assim demonstrar uma suposta regularidade sobre a questão.

49. Em análise da questão, a Procuradoria não concordou com a manutenção da Não Conformidade, conforme explicado no trecho a seguir:

“Neste contexto, parece-nos que a conduta da Recorrente não se enquadra no tipo infracional previsto no art. 7º, inciso X, da REN 63/04.

Isto porque, no entendimento desta Procuradoria, para a caracterização da infração constante do art. 7º, inciso X, da REN 63/04, se faz necessária que a conduta núcleo do tipo infracional (prestar informação falsa a ANEEL) seja devidamente apontada na autuação. Na hipótese dos autos, não ficou determinada qual foi a informação falsa prestada pela recorrente a ANEEL.

Com efeito, nos parece que a argumentação apresentada pela Recorrente, no exercício de suas garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório, apesar de ser improcedente, ou seja, não descaracteriza a Não Conformidade N.2 anteriormente analisada, não pode ser classificada como “informação falsa”. Na verdade, apenas denota a interpretação equivocada feita pela Recorrente dos fatos, o que levou a entender que eram duas centrais geradoras de 5MW ao invés de uma de 10MW.

O fato da Recorrente saber, ou dever saber, da manifestação da SCG no sentido de que se tratava de um único empreendimento, não torna as informações apresentadas pela recorrente desde a realização da fiscalização falsas, mas sim incorretas ou improcedentes.”

50. De minha parte, entendo que, para fins punitivos há diferença entre informações incorretas e informações falsas. As primeiras decorrem de um entendimento errôneo sobre os regulamentos ou sobre os fatos. As últimas têm maior relação com uma intenção de enganar a Fiscalização¹⁵.

Único de Geração – CEG nº EOL.CV.CE.002142-3.01. Mesmo assim, no decurso de todo o processo de fiscalização a Concessionária buscou demonstrar uma suposta regularidade sobre a questão.”

¹⁵ Destaco ainda que o entendimento quanto à diferenciação das duas condutas foi consolidado pela ANEEL com a publicação da Resolução Normativa nº 846, de 11 de junho de 2019, que substituiu a Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004, aprovando “procedimentos, parâmetros e critérios para a imposição de penalidades aos agentes do setor de energia elétrica e dispõe sobre diretrizes gerais da fiscalização da Agência.” Tal norma prevê tipos infracionais distintos para os casos de envio de informações incorretas e falsas, prescrevendo para cada um deles um patamar de penalidade diferente:

“Art. 8º As infrações sujeitas a penalidade de multa serão divididas em cinco grupos, a que correspondem os seguintes limites percentuais incidentes sobre a base de cálculo estabelecida no art. 21:

[...]

51. Não há no presente caso elementos que permitam afirmar que a Enel Ceará tenha intencionalmente buscado enganar a Fiscalização. Desta forma, concluo pelo cancelamento da Não Conformidade N.3, e da penalidade dela decorrente.

Não Conformidade N.4 e Determinações D.2 e D.3

52. A Não Conformidade N.4 se referiu ao fato de a Enel Ceará ter classificado indevidamente dezenove unidades fotovoltaicas como microgeração distribuída, desconsiderando o fato de que essas unidades advinham da divisão de uma central geradora de maior porte.

53. O tema é análogo ao da Não Conformidade N.2, contudo aqui se trata de unidades fotovoltaicas que, tendo suas respectivas potências instaladas somadas, não superam o limite de potência permitido para utilização do sistema de compensação de energia.

54. Porém, a divisão irregular detectada permitia que as unidades fossem classificadas como microgeração, gerando alguns benefícios regulamentares que uma unidade de minigeração não possuiria.

55. Em seu Recurso, a Enel Ceará reiterou a argumentação abordada em sua manifestação ao Termo de Notificação, defendendo que as tratativas para ligação do empreendimento de geração se deram em 2015 e, além disso, todas as unidades de geração distribuída já se encontravam conectadas em 29 de fevereiro de 2016, de forma que não haveria descumprimento do regulamento vigente à época.

III - Grupo III: até 0,5% (cinco décimos por cento);

[...]

V - Grupo V: até 2% (dois por cento).

[...]

Art. 11. Constitui infração do Grupo III:

[...]

XXII - enviar à ANEEL documento ou informação com conteúdo incorreto, resultando em prejuízo às decisões da Agência ou à divulgação de informações.

[...]

Art. 13. Constitui infração do Grupo V:

[...]

XVII - fornecer documentos ou informações falsas à ANEEL;”

Ainda, é importante explicar que, no caso em tela, não cabe penalizar a Enel com enquadramento da conduta ajustado de “fornecer informação falsa” para “fornecer informação incorreta”. Primeiro porque a Resolução Normativa nº 63, de 2004, pela qual se pauta a ação fiscalizadora em análise, não prescreve conduta infracional dessa natureza. Segundo, e principalmente, porque o envio da informação incorreta, no presente caso, é decorrência direta da infração detectada e apenas por meio da Não Conformidade N.2. Não seria razoável esperar que a Enel Ceará tratasse a usina eólica como duas centrais separadas e, em comunicação com a ANEEL, informasse que se tratava de uma única instalação. Assim, punir a Distribuidora pelo fornecimento de informação incorreta, neste caso, implicaria em desrespeito ao princípio do *non bis in idem*, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Buscando confirmar essa tese, a Recorrente apresentou imagens do sistema de gestão em que são destacadas as datas de instalação dos medidores em cada uma das unidades no dia 29 de fevereiro de 2016.

56. As questões levantadas pela Distribuidora foram esclarecidas de maneira detalhada na Exposição de Motivos para o Auto de Infração. Ainda assim, destaco que a norma que vedou a divisão dos empreendimentos de geração distribuída em unidades menores vigora desde 1º de março de 2016, e registros de satélites apresentados no Relatório de Fiscalização da SFE demonstraram que, em 4 de julho de 2016, a região onde foi instalada a unidade geradora ainda não contava com nenhum painel fotovoltaico.

57. Dessa forma, ficou comprovado no Processo que até o início de julho de 2016 não existia no local em debate qualquer unidade geradora, sendo inviável que houvesse alguma conexão efetiva ao sistema. Se não havia módulos fotovoltaicos, naturalmente não havia unidade geradora fotovoltaica. Com isso, entendo que as tratativas dadas pela Enel Ceará ao empreendimento contrariavam as regulamentações vigentes à época da efetiva conexão ao sistema.

58. Diante do exposto, entendo que restou devidamente caracterizada a Não Conformidade N.4, de forma que passo a avaliar a Determinação D.2, a ela associada, por meio da qual a SFE impôs:

“Determinação D.2

A ENEL Ceará deverá regularizar a instalação de maneira a considerá-la uma única unidade consumidora com minigeração distribuída e recalcular, preteritamente, o faturamento de todos os meses que antecedem a readequação e regularização da instalação de maneira a cobrar a demanda contratada, que não pode ser inferior à potência instalada da mesma.

Prazo de Cumprimento – 30 (trinta) dias”

59. Como dito, o caso em tela difere do tratado na discussão da Não Conformidade N.2 e da Determinação D.1, uma vez que o empreendimento de geração, mesmo tratado como uma usina de minigeração e não várias usinas de microgeração, ainda permanece apto a integrar o sistema de compensação de energia elétrica da Concessionária de distribuição.

60. Desse modo, não há faturamento a ser corrigido e não houve oneração indevida de outros

consumidores da rede de distribuição em função das condições oferecidas pela Enel Ceará à usina e aos consumidores que receberam os créditos referente aos excedentes de energia por ela produzidos.

61. No entanto, em face da carga instalada e da demanda a ser contratada pelo empreendimento quando considerado como uma única instalação, é necessário que seja realizada regularização contratual entre as partes.

62. Isso pois a Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, em seus artigos 12 e 61, assim determina:

“Art. 12. Compete à distribuidora informar ao interessado a tensão de fornecimento para a unidade consumidora, com observância dos seguintes critérios:

[...]

III – tensão primária de distribuição inferior a 69 kV: quando a carga instalada na unidade consumidora for superior a 75 kW e a demanda a ser contratada pelo interessado, para o fornecimento, for igual ou inferior a 2.500 kW;

[...]

Art. 61. A distribuidora deve celebrar com os consumidores responsáveis por unidades consumidoras do Grupo A os seguintes contratos:

I – Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD, para unidades consumidoras do Grupo A com nível de tensão inferior a 230 kV;

[...]”

63. Por isso, em face da confirmação da Não Conformidade N.4, é necessário que se determine à Enel Ceará que regularize o contrato celebrado com o agente detentor da instalação em tela, adequando-o ao que exige a regulação para a conexão de unidades consumidoras do Grupo A.

64. Assim, a obrigatoriedade de cumprimento da Determinação D.2 deve ser mantida, com a seguinte redação:

“Determinação D.2

A Enel Ceará deverá regularizar a situação contratual da unidade consumidora em questão, que deverá acessar o sistema de distribuição na qualidade de uma única unidade consumidora do Grupo A, com transformação própria e contratos correspondentes, aplicando-se as demais condições estabelecidas na regulamentação vigente para esse tipo de unidade consumidora.

Prazo de Cumprimento – 30 (trinta) dias”

65. Há que se avaliar ainda a Determinação D.3, também associada à Não Conformidade N.4, por meio da qual a SFE impôs:

“Determinação D.3

A ENEL Ceará deverá regularizar e recalcular, preteritamente, a participação financeira e redefinir os requisitos de conexão da instalação, levando-se em consideração que se trata de uma única minigeração de 1,045 MW e não mais de 19 microgerações de 55 kW.

Prazo de Cumprimento – 30 (trinta) dias”

66. Tal entendimento da Superintendência de Fiscalização decorre das disposições dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, que estabelecem que as obras de conexão de unidades consumidoras com carga superior a 50 kW devem ser realizadas com participação financeira do consumidor¹⁶.

67. Para esses casos, a Norma explica que a participação financeira do consumidor, bem como seu complemento, denominado Encargo de Responsabilidade da Distribuidora – ERD, são função, entre

¹⁶ Trechos selecionados. Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

[...]

Art. 41. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.

[...]

Art. 42. Para o atendimento às solicitações de aumento de carga ou conexão de unidade consumidora que não se enquadrem nas situações previstas nos arts. 40, 41 e 44, deve ser calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, assim como a eventual participação financeira do consumidor, conforme disposições contidas nesta Resolução, observadas ainda as seguintes condições:

[...]

Art. 43. A participação financeira do consumidor é a diferença positiva entre o custo da obra proporcionalizado nos termos deste artigo e o encargo de responsabilidade da distribuidora.

outros itens, da demanda a ser contratada e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD¹⁷ aplicável.

68. Assim, ao considerar o empreendimento como constituído de diversas unidades de microgeração de 55 kW e, portanto classificadas no Grupo B, e não como uma unidade minigeração de 1,045 MW e, portanto, classificada no Grupo A, o ERD não foi corretamente calculado pela Enel Ceará, tendo a Distribuidora, por conta disso aportado mais recursos do que o exigido pela regulação para conexão da instalação, onerando indevidamente os demais consumidores de sua área de concessão.

69. Dessa forma, além do recálculo do ERD, determinado pela SFE, é necessário garantir que o montante adicional investido equivocadamente pela Enel Ceará não onere os demais consumidores, o que proponho que seja feito mediante complementação da Determinação D.3, no sentido de obrigar a Distribuidora a informar tal montante à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF, para que, quando da avaliação da base de remuneração a ser considerada na próxima Revisão Tarifária Periódica – RTP, a Superintendência aplique a devida glosa.

70. Por isso, em face da confirmação da Não Conformidade N.4, a obrigatoriedade de cumprimento da Determinação D.3 dever ser mantida, com sua redação alterada como segue:

“Determinação D.3

¹⁷ Art. 43.

[...]

§ 5º O encargo de responsabilidade da distribuidora, denominado ERD, é determinado pela seguinte equação:

$ERD = MUSD_{ERD} \times K$, onde:

$MUSD_{ERD}$ = montante de uso do sistema de distribuição a ser atendido ou acrescido para o cálculo do ERD, em quilowatt (kW);

K = fator de cálculo do ERD, calculado pela seguinte equação:

$K = 12 \times (TUSD \text{ Fio } B_{FB}) \times (1 - \alpha) \times 1/FRC$, onde:

$TUSD \text{ Fio } B_{FB}$ = a parcela da TUSD no posto tarifário fora de ponta, composta pelos custos regulatórios decorrentes do uso dos ativos de propriedade da própria distribuidora, que remunera o investimento, o custo de operação e manutenção e a depreciação dos ativos, em Reais por quilowatt (R\$/kW);

[...]

§ 6º Para unidade consumidora com faturamento pelo grupo A, o $MUSD_{ERD}$ é a demanda contratada, se enquadrada na modalidade tarifária convencional binômia ou horária verde, a demanda contratada no posto tarifário fora de ponta, se enquadrada na modalidade tarifária horária azul ou o valor do uso contratado para seguimento fora de ponta, devendo ser feita a média ponderada caso tenham sido contratados valores mensais diferenciados.

§ 7º Para unidade consumidora com faturamento pelo grupo B, o $MUSD_{ERD}$ é o maior valor entre a potência instalada de geração, se houver, e a demanda obtida por meio da aplicação, sobre a carga instalada prevista, do fator de demanda da correspondente atividade dentro da sua classe principal, segundo a classificação do art. 5º, conforme a média verificada em outras unidades consumidoras atendidas pela distribuidora ou, caso não seja possível, do fator de demanda típico adotado nas normas e padrões a que se referem a alínea “a” do inciso I do art. 27.

A ENEL Ceará deverá recalcular a participação financeira do consumidor e o Encargo de Responsabilidade da Distribuidora – ERD para conexão da unidade consumidora, levando em consideração que se trata de uma única minigeração de 1,045 MW e não mais de 19 microgerações de 55 kW. A Distribuidora deverá apresentar o resultado do recálculo à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF.

Prazo de Cumprimento – 30 (trinta) dias”

Não Conformidade N.5

71. A Não Conformidade N.5 se referiu ao fato de a Distribuidora ter apresentado informações inverídicas acerca das unidades consumidoras com geração distribuídas objeto da Não Conformidade N.4. Em seu Recurso, a Enel Ceará reafirmou que as informações sobre as unidades consumidoras com geração correspondiam à verdade. Ou seja, de acordo com a Distribuidora, as conexões das unidades consumidoras e das gerações distribuídas haviam se dado no mesmo dia, em 29 de fevereiro de 2016.

72. Quanto ao tema, o Relatório de Fiscalização da SFE elucidou que os eventos de conexão das unidades consumidoras à rede da Distribuidora e de conexão das respectivas centrais de geração distribuída à cada unidade se deram em datas distintas. No dia 29 de fevereiro de 2016, até poderia haver as conexões das dezenove instalações como unidades consumidoras, sem geração. Contudo, não existiam painéis fotovoltaicos na região em 4 de julho de 2016. Além disso, a substituição dos medidores para ligação da geração distribuída se deu apenas no dia 4 de janeiro de 2017.

73. Tal fato diverge da informação prestada pela Concessionária à Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição – SRD, por meio da Carta Enel Ceará 043-RB-17¹⁸, de que as datas de ligação das unidades consumidoras e conexão das gerações distribuídas seriam coincidentes.

74. Explico que o caso em tela difere do avaliado para a Não Conformidade N.3, dado que aqui a conduta se adequa mais ao conceito de prestação de informações falsas à Fiscalização, uma vez que, comprovadamente, não havia geração no local na data informada pela Distribuidora. Ao mesmo tempo, tal informação classificada como inverídica, de conexão um dia antes da vigência da regra que vedava a divisão, poderia ter levado a Fiscalização a conclusões equivocadas sobre a penalidade a ser aplicada, o

¹⁸ Documento SICNet nº 48513.010581/2017-00.

que é grave.

75. Sendo assim, concluo serem improcedentes as alegações apresentadas pela Recorrente, razão pela qual entendo que deve ser mantida a Não Conformidade N.5, bem como a penalidade dela decorrente.

Não Conformidades N.6 e N.7

76. As Não Conformidades N.6 e N.7 trataram do descumprimento, por parte da Enel Ceará, dos dispositivos normativos estabelecidos na Seção 3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST¹⁹. A primeira decorreu especificamente do descumprimento dos prazos de atendimento a pedidos de conexão de geração distribuída. Já a segunda decorreu da falha da Concessionária em organizar os processos para conexão de geração, sem contemplar todos os documentos exigidos pelo PRODIST.

77. Em seu Recurso, a Enel Ceará não apresentou argumentos quanto ao mérito dessas Não Conformidades, limitando-se à requisição de que as penalidades decorrentes das infrações fossem convertidas em advertências.

78. A esse respeito, entendo que as infrações incorridas não se configuram como de pequeno potencial ofensivo²⁰, uma vez que o desrespeito aos dispositivos normativos que disciplinam a conexão de geração distribuída submete o consumidor a atrasos e aspectos burocráticos que dificultam ou inviabilizam o acesso a um serviço, bem como fere a isonomia de tratamento entre os consumidores.

79. Dessa forma, concluo que devem ser mantidas as Não Conformidades N.6 e N.7 e as penalidades a elas associadas.

¹⁹ O Módulo 3 do PRODIST tem por objetivo “estabelecer as condições de acesso, compreendendo a conexão e o uso, ao sistema de distribuição, não abrangendo as Demais Instalações de Transmissão – DIT, e definir os critérios técnicos e operacionais, os requisitos de projeto, as informações, os dados e a implementação da conexão, aplicando-se aos novos acessantes bem como aos existentes.” Sua Seção 3.7 descreve os procedimentos para acesso de micro e minigeração distribuída ao sistema de distribuição.

²⁰ A Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004, estabelece, em seu artigo 8º, que “a penalidade de multa capitulada nos arts. 4º, 5º, 6º e 7º desta Resolução poderá ser convertida em advertência, desde que: I – a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência; e II – as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo.”

Não Conformidade N.8

80. Quanto à Não Conformidade N.8, que tratou da inadequação das informações constantes nas faturas de energia elétrica emitidas pela Enel Ceará em face das exigências descritas na Resolução Normativa nº 414, de 2010, a Enel não apresentou contestações em seu Recurso.

81. Desse modo a Não Conformidade N.8 e a penalidade de advertência a ela correspondente ficam mantidas pelos fundamentos já expostos na Exposição de Motivos para o Auto de Infração da SFE, que também foram cancelados pela Procuradoria.

Dosimetria

82. A Enel Ceará argumentou que as Não Conformidades N.1, N.3 e N.5 seriam fundamentadas em um mesmo fato gerador e, portanto, não deveriam ser objeto de penalidades independentes, sob pena de desrespeito ao princípio do *non bis in idem*.

83. Por outro lado, a SFE e a Procuradoria apontaram as Não Conformidades em tela se referiram a infrações distintas.

84. De fato, a Não Conformidade N.1 abarcou ações da Enel Ceará que acarretaram dificuldades para que a equipe da ANEEL fiscalizasse seu processo de conexão de unidades de geração distribuída, enquanto a N.3 e a N.5 se referiram à apresentação de informações inverídicas à Fiscalização.

85. Não há, portanto, que se falar em aglutinação da penalidade decorrente da Não Conformidade N.1 com as outras duas.

86. Observando que as Não Conformidades N.3 e N.5 trataram de condutas similares, porém com objetos diferentes, a SFE aglutinou as penalidades delas decorrentes em uma só multa, conforme descrito na Tabela 1 do Relatório. Considerando a proposta aqui apresentada de cancelamento da Não Conformidade N.3, se faz necessário avaliar a adequação da dosimetria da multa.

87. A esse respeito, a Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004, vigente à época dos fatos, estabelece que devem ser consideradas “a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pela infratora e a existência de sanção

*administrativa irrecorrível, nos últimos quatro anos.”*²¹

88. Na exposição de motivos para o Auto de Infração, a Superintendência fixou o parâmetro “gravidade” em 50%, explicando que essa está associada ao fato de a Distribuidora ter agido de “*maneira antagônica à conduta esperada*” em face de seus deveres de administrada:

A gravidade das infrações está associada ao fato de a Distribuidora violar os deveres do administrado, especialmente ao deixar de expor os fatos conforme a verdade, bem como por não prestar as informações solicitadas de maneira correta, eficiente e coerente, deixando-se de colaborar com o órgão regulador para o esclarecimento dos fatos. Contrariamente aos deveres mandamentais apresentados, tem-se que a autuada agiu de maneira antagônica à conduta esperada, ou seja, mediante apresentação de informações falsas e que tinham nítido viés de tentar demonstrar uma suposta regularidade sobre os aspectos criteriosamente pontuados nas respectivas Não Conformidades;

89. Já para o parâmetro “abrangência”, a Fiscalização explicou que o patamar adequado seria o de 100%, mas que, considerando sua discricionariedade e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou-o em 20%:

A abrangência vincula-se a procedimento não conforme da distribuidora, o que ensejaria um percentual de 100% (cem por cento). Entretanto, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, além do poder discricionário da Administração Pública na fixação dos condicionantes da penalidade, decide-se abrandar o percentual de abrangência para 20% (vinte por cento);

90. Explico que o elemento central da dosimetria para o caso concreto é a gravidade da infração, já que a conduta de fornecer informação falsa à ANEEL deve ser repudiada com veemência por este Colegiado, independentemente do objeto em análise. Aqui, é preciso destacar que, em face da assimetria de informações que caracteriza a relação entre regulador e agente regulado, a confiança mútua é um elemento essencial. A imensa maioria das ações promovidas pela ANEEL é baseada em informações providas pelos agentes setoriais e, não haveria como concretizar a missão Agência, que, não custa lembrar, é a de “*proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva*”

²¹ Art. 15. Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível, nos últimos quatro anos.

com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade”, sem que se confiasse nessas informações.

91. A abrangência, por outro lado, é uma atribuição bastante subjetiva, já que a verificação desse tipo de infração não se dá com base em uma amostra de elementos, cuja simples razão entre a quantidade de casos irregulares e o total de casos averiguados sugeriria um patamar adequado para a fixação do parâmetro.

92. Por isso, concordo com a SFE a respeito de que o parâmetro abrangência poderia ter sido fixado em 100%, já que, de fato, toda a informação provida pela Enel Ceará sobre a data de conexão das unidades consumidoras e das gerações distribuídas tratada na Não Conformidade N.5 foi verificada como falsa.

93. Diante disso, entendo que, mesmo com o cancelamento da Não Conformidade N.3, os parâmetros utilizados no Auto de Infração para definir a penalidade continuam adequados para a dosimetria da multa decorrente apenas da Não Conformidade N.5, em completa observância aos princípios jurídicos que norteiam o processo administrativo sancionador.

94. Portanto, diante de todo o exposto, resta cancelada a Não Conformidade N.3 e o valor total das penalidades de multa fica mantido em R\$ 13.035.844,59 (treze milhões, trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), bem como fica mantida a penalidade de advertência. Por fim, ficam alteradas as redações das Determinações, nos termos expressos neste Voto.

III – DIREITO

95. Essa análise se fundamenta nos documentos técnicos citados e nos seguintes dispositivos legais e normativos: (i) Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; (ii) Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; (iii) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; (iv) Decreto nº 2.335, de 06 de outubro de 1997; e (v) Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004.

IV – DISPOSITIVO

96. Diante do exposto e do que consta no Processo nº 48500.004024/2017-80, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Administrativo interposto pela Enel Distribuição

Ceará em face do Auto de Infração nº 32/2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE, no sentido de:

- i. manter a penalidade de advertência;
- ii. manter o valor total das penalidades de multa de R\$ 13.035.844,59 (treze milhões, trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos);
- iii. alterar o teor da Determinação D.1, que passa a vigor com a seguinte redação:

“Determinação D.1

A Enel Ceará deverá excluir as minigerações do Sistema de Compensação de Energia Elétrica. A Distribuidora deverá apresentar à Superintendência de Gestão Tarifária – SGT da ANEEL as informações detalhadas de faturamento (grandezas, postos, modalidades, tarifas aplicadas, subgrupo, valores faturados) para todo o período em que as unidades consumidoras foram incorretamente enquadradas como minigeração distribuída. Devem ser encaminhados os dados de todas as unidades consumidoras que geraram créditos e que utilizaram os créditos de energia.

Prazo de Cumprimento: 30 dias”.

- iv. alterar o teor da Determinação D.2, que passa a vigor com a seguinte redação:

“Determinação D.2

A Enel Ceará deverá regularizar a situação contratual da unidade consumidora em questão, que deverá acessar o sistema de distribuição na qualidade de uma única unidade consumidora do Grupo A, com transformação própria e contratos correspondentes, aplicando-se as demais condições estabelecidas na regulamentação vigente para esse tipo de unidade consumidora.

Prazo de Cumprimento: 30 dias”

- v. alterar o teor da Determinação D.3, que passa a vigor com a seguinte redação:

“Determinação D.3

A Enel Ceará deverá recalcular a participação financeira do consumidor e o Encargo de Responsabilidade da Distribuidora – ERD para conexão da unidade consumidora, levando em consideração que se trata de uma única minigeração de 1,045 MW e não mais de 19 microgerações de 55 kW. A Distribuidora deverá apresentar o resultado do recálculo à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF.

Prazo de Cumprimento: 30 dias”

97. Por fim, voto também por determinar:

- a. que a Superintendência de Gestão Tarifária – SGT, quando da instrução do próximo processo tarifário da Enel Distribuição Ceará, considere componente financeiro negativo com vistas à reversão para a modicidade tarifária da diferença, no que couber, entre os montantes que deveriam ter sido pagos pelas unidades consumidoras que receberam o excedente de energia proveniente da central eólica descrita na Não Conformidade N.2 e na Determinação D.1 e o que efetivamente foi pago pela Distribuidora;
- b. que a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF, quando da instrução da próxima Revisão Tarifária Periódica – RTP da Enel Distribuição Ceará, glose o valor indevidamente investido pela Concessionária a título de Encargo de Responsabilidade da Distribuidora – ERD para conexão da instalação de minigeração distribuída descrita na Não Conformidade N.4 e na Determinação D.3; e
- c. que a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG apure a conduta da FCG Participações, titular da outorga da Central Eólica de Prainha.

Brasília, 29 de setembro de 2020.

(Assinatura digital)
EFRAIN PEREIRA DA CRUZ
Diretor